



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

DECISÃO

Trata-se de procedimento licitatório para contratação de serviços em nuvem na modalidade IaaS para prover infraestrutura de servidores de rede e de armazenamento para atendimento de demandas não planejadas ou que necessitam ser atendidas de maneira imediata, e para armazenar cópias de segurança (backup).

A necessidade premente da contratação ficou evidenciada nos autos e embasou a decisão contida no doc. 10512724, a cujos argumentos se faz referência por brevidade processual.

No tocante à dimensão pecuniária, foi providenciada a reserva orçamentária necessária (doc. 10563965).

Quanto aos aspectos jurídicos, a Assessoria Técnica da Diretoria de Materiais e Patrimônio (DMP/ASSTEC) asseverou no doc. 10593755 que o procedimento seguiu todos os trâmites necessários e atendeu às disposições legais. Concluiu pela caracterização da dispensa de licitação para a contratação em questão, com fulcro no art. 75, IX, da Lei n. 14.133/2021.

Após informar que o ajuste se dará por meio de contrato de adesão, aprovou a minuta lançada no doc. 10429306. Mas, questionou a necessidade de submeter seus termos ao crivo do Comitê Gestor de Proteção de Dados do PJSC, porquanto:

"[...] 5. No tocante especificamente ao cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados - Lei n. 13.709/2018, verifica-se que as cláusulas do contrato de adesão (em seu Anexo - Tratamento e Proteção de Dados Pessoais - doc. 10429306) em linhas gerais estão compatíveis com a legislação de regência e com a declaração de cumprimento da LGPD padronizada neste Tribunal.

Todavia, não foram submetidas à aprovação pelo Comitê Gestor de Proteção de Dados do PJSC, unidade competente para avaliar as questões atinentes à LGPD, nos termos da Resolução GP 28/2019, com alterações da Resolução GP n. 21/2020).

Pondera-se, por outro lado, que a contratação em análise envolve objeto que contém a disponibilização de acesso a dados pessoais sensíveis, motivo pelo qual sugere-se que seja submetida ao Senhor Diretor-Geral Administrativo a avaliação acerca da necessidade de validação posterior das cláusulas de cumprimento da LGPD pelo Comitê Gestor de Proteção de Dados do PJSC. [...]" (doc. 10429306)

Também ressaltou a fixação de multa e juros, sugerindo redação alternativa. Vejamos:

"[...] A minuta de contrato padrão da SERPRO está anexada aos autos no doc. 10429306 e preenche essas exigências, com exceção da seguinte cláusula:

12 DO ATRASO NO PAGAMENTO

12.1 Não ocorrendo o pagamento pelo CLIENTE dentro do prazo estipulado neste contrato, o valor devido será acrescido de encargos, que contemplam:

12.1.1 Multa de 1% (um por cento); e

12.1.2 Juros de mora (pro rata die) de 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o valor faturado a partir da data do vencimento.

A jurisprudência do TCU é clara quanto à impossibilidade da previsão de multa em desfavor da Administração em contratos administrativos:

1.7. Determinações: à Câmara dos Deputados que:

1.7.1. repactue os Contratos 2008/087.0 (CEF) e 2008/086.0 (BB) para deles **excluir hipóteses de multa contra a Administração, haja vista a falta de amparo legal** (Acórdão 2452/2010-TCU-Plenário).

Além disso, o pagamento efetuado com atraso por culpa exclusiva da Administração está sujeito apenas ao acréscimo da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113, que estabeleceu:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Todavia, as cláusulas em análise foram padronizadas pelo SERPRO na minuta de contrato de adesão celebrado com diversos órgãos públicos, conforme extrai-se dos contratos que integraram a pesquisa de preços dos presentes autos. O Contrato n. 20/2024 celebrado por este Poder Judiciário para a contratação dos serviços de disponibilização ao TJSC de informações da Base de Dados da Receita Federal de Pessoas Físicas (CPF) e do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) através do b-Cadastros, estabeleceu juros de mora e correção monetária com índices diversos da SELIC, estabelecendo inclusive multa para o SERPRO em caso de inexecução (doc. 8060293).

Deste modo, sem perder de vista o entendimento da Corte de Contas no Prejulgado n. 0573/TCE/SC de que o atraso no pagamento poderiam implicar na possibilidade de cobrança dos valores relativos aos encargos do ordenador de despesas, mas **considerando que se trata de fornecedor exclusivo e que o objeto tem grande relevância para a consecução da atividade fim deste Poder Judiciário**, por se tratar de disponibilização de dados que alimentam os sistemas judiciais como o E-Proc e os sistemas administrativos, entende-se que atende ao interesse público envolvido a formalização do contrato mesmo com a previsão de multa e encargos de acordo com as cláusulas da minuta padrão, **com a recomendação de que seja postergada a discussão acerca da cláusula 12 para adoção da seguinte redação:**

12 DO ATRASO NO PAGAMENTO

12.1 Caso não ocorra o pagamento da nota fiscal até o 30º

(trigésimo) dia útil por culpa exclusiva do CLIENTE/PJSC, será efetuada a atualização monetária do 31º (trigésimo primeiro) dia útil até a data da efetiva quitação, atualizando-se o valor pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 92, inc. V, da Lei n. 14.133/2021 e do art. 3º da EC n. 113/2021. [...]" (doc. 10593755) (sem destaque no original)

É a síntese do necessário.

Viera-me os autos.

É sabido que a Lei n. 14.133/2021 permite a contratação direta em casos específicos, dentre os quais destaca-se:

Art. 75. É dispensável a licitação:

[...] IX - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integrem a Administração Pública e que tenham sido criados para esse fim específico, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

É exatamente o que ocorre no caso sob exame, pois o contratante é pessoa jurídica de direito público interno (Estado de Santa Catarina - Poder Judiciário), o contratado integra a Administração Pública Federal (Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO), o serviço desejado faz partes das atribuições que levaram à criação do SERPRO e o custo da contratação é compatível com os preços praticados no mercado, segundo concluiu o Termo de Consolidação de Pesquisa de Preços. Note-se:

"[...] Neste contexto, observado que a pesquisa foi realizada com base nos procedimentos previstos na Instrução Normativa DMP n. 1/2021 e que da análise comparativa entre os preços ofertados e aqueles praticados atualmente no mercado não foi constatada a superveniência de sobrepreço, conclui-se que o preço ofertado está de acordo com os preços praticados no mercado. [...]" (doc. 10493600)

Portanto, considerando que a data prevista como limite para a contratação no PCA é o dia 01/06/2026 e que se trata de serviço essencial, **autorizo** a contratação direta, com fulcro no art. 75, IX, da Lei n. 14.133/2021, nos termos da minuta proposta pela SERPRO (doc. 10429306), com a indispensável publicação desta decisão no PNCP e no Portal da Transparência, conforme previsão do art. 72, inciso VIII e parágrafo único, da Lei n. 14.133/2021.

Também **determino** que, após assegurada a continuidade dos serviços prestados pelo SERPRO ao TJSC, mediante a celebração do contrato, que:

1. a DTI negocie junto ao SERPRO a alteração por aditamento do ajuste, buscando a exclusão da previsão das multas e juros, com a adoção, para o caso de eventual inadimplência, da incidência, apenas, do acréscimo da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113, ou redação alternativa que seja mais favoráveis ao TJSC;

2. a versão final do contrato seja submetida ao crivo do Comitê Gestor

de Proteção de Dados do PJSC; e

3. sejam cumpridas as diligências determinadas na decisão proferida no processo [0045140-18.2023.8.24.0710](#), quais sejam:

"[...] Com relação à questão da previsão contratual estabelecida no item 12. da minuta (7858478), acolho a manifestação da DMP e determino o retorno dos autos à Diretoria-Geral Administrativa - DGA em momento posterior à formalização do instrumento, para que seja feita a análise jurídica da questão, e da necessidade de alteração e aditamento.

No mesmo sentido, com relação ao item 6) do parecer exarado, postergo a avaliação da necessidade de validação das cláusulas do contrato de adesão (em seu Anexo - Tratamento e Proteção de Dados Pessoais - doc. 7858478) pelo Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais do PJSC. [...]" (doc. 8036305)

À DMP para as providências necessárias e posterior retorno dos autos à DGA, instruído com manifestação da DMP acerca do cumprimento das diligências supracitadas.



Documento assinado eletronicamente por **Alexsandro Postali, Diretor-Geral Administrativo**, em 30/04/2026, às 17:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **10603126** e o código CRC **C9644B2F**.